

Số: 105/2026/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 29 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Quy định khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng;

Căn cứ Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan;

Căn cứ Nghị định số 39/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan;

Căn cứ Thông tư số 09/2005/TT-BCA ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng;

Căn cứ Thông tư số 20/2010/TT-BCA ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan;

Căn cứ Thông tư số 62/2025/TT-BCA ngày 11 tháng 7 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định hoạt động vũ trang canh gác bảo vệ mục tiêu của Cảnh sát cơ động;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 224/TTr-CAT-ANCTNB ngày 22 tháng 5 năm 2026;

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định quy định khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh và tổ chức thực hiện việc đặt các biển báo trên địa bàn tỉnh Cà Mau theo quy định tại điểm đ khoản 6 Điều 12 Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước hoạt động trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
2. Các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh Cà Mau, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Điều 3. Khu vực bảo vệ

1. Trụ sở các cơ quan
 - a) Tỉnh ủy Cà Mau;
 - b) Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau;
 - c) Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau;
 - d) Các đơn vị trực thuộc Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh Cà Mau;
 - đ) Báo và Phát thanh, Truyền hình Cà Mau.
2. Các khu vực khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định, gồm:
 - a) Một số trụ sở của các cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị - xã hội xét thấy cần thiết;
 - b) Khu vực đang xảy ra thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm;
 - c) Khu vực đang xảy ra những vụ việc nghiêm trọng liên quan đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
 - d) Khu vực đang diễn ra các nghi lễ, Hội nghị, Hội thảo, cuộc họp, sự kiện quan trọng do các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức có yêu cầu cần bảo vệ.

Điều 4. Khu vực cấm tập trung đông người

1. Khu vực cấm tập trung đông người
 - a) Các khu vực bảo vệ theo quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 3 Quyết định này;
 - b) Các khu vực bảo vệ theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định này do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định khi xét thấy cần thiết, trừ các trụ sở, địa điểm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Các hành vi bị nghiêm cấm

a) Tập trung từ 05 người trở lên tại các khu vực quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 4 Quyết định này nhưng không được Ủy ban nhân dân các cấp cho phép.

b) Được Ủy ban nhân dân các cấp cho phép tập trung từ 05 người trở lên tại các khu vực quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 4 Quyết định này hoặc tập trung dưới 05 người nhưng có một trong các hành vi quy định tại Điều 5 Nghị định số 38/2005/NĐ-CP và Mục 2 Thông tư số 09/2005/TT-BCA ngày 05 tháng 9 năm 2005 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18/03/2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng.

Điều 5. Cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh

1. Khu vực cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh

a) Khu vực cấm tập trung đông người quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Quyết định này;

b) Khu vực trụ sở Công an tỉnh, trụ sở Công an các đơn vị thuộc Công an tỉnh;

c) Khu vực trụ sở Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các Khu quân sự, Doanh trại Quân đội nhân dân đóng trên địa bàn tỉnh;

d) Các khu vực bảo vệ được quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định này do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định khi xét thấy cần thiết.

2. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép tổ chức, cá nhân khác; Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cho phép cán bộ, chiến sĩ Công an, Quân đội, Biên phòng được ghi âm, ghi hình, chụp ảnh bằng những thiết bị được trang cấp (không được kết nối Internet) tại các địa điểm quy định tại khoản 1 Điều này và được sử dụng dữ liệu ghi âm, ghi hình, chụp ảnh để phục vụ công tác đấu tranh, điều tra, xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật.

Điều 6. Biển báo khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh

1. Mẫu biển “Khu vực bảo vệ”, “Khu vực cấm tập trung đông người”, “Cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh” thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

2. Đặt biển báo được thực hiện như sau:

a) Biển báo “Khu vực bảo vệ” đặt cố định tại các khu vực quy định tại khoản 1 Điều 3; đặt tạm thời tại các khu vực quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định này.

Vị trí đặt biển báo cố định ở chính giữa khu vực bảo vệ, trường hợp khu vực bảo vệ có chiều dài trên 100 mét, thì đặt biển báo trên vỉa hè, tại hai đầu vào khu vực bảo vệ;

b) Biển báo “Khu vực cấm tập trung đông người” đặt cố định tại các khu vực quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4; đặt tạm thời tại các khu vực quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Quyết định này;

c) Biển báo “Cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh” đặt cố định tại các khu vực quy định tại điểm a, b và c khoản 1 Điều 5; đặt tạm thời tại các khu vực quy định tại điểm d khoản 1 Điều 5 Quyết định này;

d) Các biển báo được đặt ở vị trí phù hợp, không bị che khuất tầm nhìn và không gây cản trở giao thông.

3. Hiệu lực của biển báo được tính từ vị trí đặt biển và ghi giới hạn cụ thể trên biển tùy thuộc phạm vi khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh.

Điều 7. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị quản lý trụ sở quy định tại Điều 3, Điều 4 và Điều 5 Quyết định này

a) Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tổ chức đặt biển báo khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh theo quy định tại Điều 6 Quyết định này, chủ động tự trang bị, lắp đặt, phân công lực lượng bảo vệ, giữ gìn, thay thế khi biển báo bị hư hỏng;

b) Xây dựng Nội quy khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh cụ thể của cơ quan, đơn vị và niêm yết trước cổng trụ sở của cơ quan, đơn vị;

c) Kịp thời thông báo, trao đổi thông tin với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan khi có vụ việc xảy ra để chủ động phối hợp xử lý.

2. Trách nhiệm của Công an tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và áp dụng các biện pháp ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra tại khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh theo quy định pháp luật. Trường hợp cần thiết, báo cáo ngay Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;

b) Xây dựng phương án phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh;

c) Phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan đặt biển báo khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh tại các địa điểm và vị trí theo đúng quy định.

3. Trách nhiệm của Thanh tra tỉnh

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, để hạn chế tối đa việc tập trung đông người khiếu kiện vượt cấp; phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh bảo đảm trật tự công cộng ở những nơi xảy ra khiếu nại, tố cáo đông người.

4. Trách nhiệm của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

a) Tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, có kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương nơi đóng quân tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần bảo đảm trật tự công cộng;

b) Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự công cộng khi xảy ra hành vi vi phạm pháp luật tại khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh theo đúng quy định.

5. Trách nhiệm của Sở Tài chính

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí phục vụ công tác bảo đảm trật tự công cộng tại các khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh theo quy định.

6. Trách nhiệm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Cà Mau

Đề nghị Báo và Phát thanh, Truyền hình Cà Mau tổ chức thông tin, tuyên truyền nội dung Quyết định này trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện.

7. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

a) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn nắm, thực hiện nghiêm túc Quyết định này;

b) Tổ chức đặt biển báo và xây dựng phương án đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trong phạm vi quản lý;

c) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng nắm tình hình, có biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các hành vi lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và các quyền tự do dân chủ khác của công dân để tập trung đông người trái phép, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ hoặc các hành vi khác làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị hoặc đe dọa xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân;

d) Khi xảy ra hoạt động tập trung đông người tại khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người tại địa phương khác, nhưng do người của địa phương mình quản lý, thì phối hợp với Ủy ban nhân dân và các cơ quan, đơn vị nơi có hoạt động tập trung đông người, vận động, thuyết phục và yêu cầu người của địa phương mình quản lý trở về nơi cư trú.

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2026. Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành quy định khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Cà Mau hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức triển khai thực hiện nội dung Quyết định này; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo theo quy định.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan phản ánh về Công an tỉnh để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Cục KTVB&TCTHPL, Bộ Tư pháp;
- Cục PC và CCHC, TP, Bộ Công an;
- Cục ANCTNB - Bộ Công an;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBNDTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh;
- Báo và Phát thanh, Truyền hình Cà Mau;
- UBND các xã, phường;
- Công Thông tin điện tử tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (QT288), M.A1208/6.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lữ Quang Ngời